

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Rayuan No: 10000-043-0098-2021

Antara

Jay Alisha binti Abdullah

...Perayu

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Kes Mal No: 10400-043-0284-2014

Antara

Jay Alisha binti Abdullah

...Plaintif

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel) Pada 30 Mac 2023/8 Ramadan 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-043-0098-2021

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Encik Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail.

Peguam Syarie Responden : Puan Majdah binti Muda daripada Tetuan Muda.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu dalam kes ini telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam pada 26/5/2014 melalui kes no. 10400-043-0284-2014 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi seorang Islam berdasarkan seksyen 61(3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden dalam kes ini ialah Majlis Agama Islam Selangor selaku sebuah institusi pentadbiran yang mengawal selia hal ehwal agama Islam di Negeri Selangor. Badan ini antara lain bertanggungjawab untuk memastikan akidah umat Islam khususnya di negeri Selangor terjaga dan terpelihara.

[3] Pada 7/9/2021 tuntutan Perayu telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah sepertimana berikut:-

- i. *Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan Seksyen 61(3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah perintahkan Plaintif hendaklah menghadiri kelas bimbingan akidah yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor.*

- iii. *Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberi bimbingan agama dan bantuan termasuk bantuan kebajikan kepada Plaintiff.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan segala kos bagi melaksanakan perenggan 2 dan perenggan 3 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengikut asnaf yang bersesuaian.*

[4] Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah membuat rayuan melalui suatu notis rayuan pada 13/9/2021 bagi merayu terhadap keseluruhan perintah tersebut. Dalam alasan rayuannya bertarikh 6/4/2022, Perayu telah mengemukakan empat (4) alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 140-142 rekod rayuan.

Fakta Kes

[5] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia yang dilahirkan pada 25/8/1984 di Kulim Kedah dan dibesarkan oleh kedua ibu bapanya yang berbangsa india dan beragama Hindu. Selepas kelahiran, Perayu diberi nama Jayshree a/p Apparau. Bapa Perayu bernama Apparau a/l Ganganaidu manakala ibu Perayu bernama Lechamamah a/p R Errkanaidu. Perayu telah memeluk agama Islam pada 12/2/2010 di Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Pulau Pinang ketika berumur lebih kurang 25 tahun dan memilih nama Islam sebagai Jay Alisha binti Abdullah.

[6] Pada 28/1/2011 Perayu telah berkahwin dengan seorang lelaki Islam berketurunan India yang bernama Mohd Rafi bin Abd Rahim Rajendran (No. K/P:801231-07-5537). Walau bagaimanapun tempoh perkahwinan mereka tidak lama kerana telah bercerai pada 9/12/2013 di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya Pulau Pinang.

[7] Setelah 3 tahun memeluk Islam, Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 26/5/2014 untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- i. Suatu pengisytiharan bahawa Plaintiff bukan lagi seorang Islam selaras dengan seksyen 61(3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Status Islam Plaintiff dalam rekod Jabatan Pendaftaran Negara dikeluarkan; dan
- iii. Lain-lain relif yang difikirkan adil dan suai manfaat oeh Mahkamah yang Mulia ini.

[8] Ketika prosiding perbicaraan kes di Mahkamah Tinggi Syariah, Perayu telah mengemukakan tiga orang saksi iaitu adik kandung dan jiran Perayu yang bukan beragama Islam. Manakala Responden pula mengemukakan seorang saksi iaitu Pembantu Hal Ehwal Islam, Cawangan Kebajikan Saudara Baru, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Merujuk kepada alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 140-142 rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, dapatan kami bahawa isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- (a) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan sempurna.
- (b) Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak mempertimbangkan keterangan yang menunjukkan Perayu bukan lagi seorang Islam.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu telah memeluk Islam dengan sempurna.

[10] Dalam isu pertama ini, kami akan rangkumkan alasan rayuan pertama dan ke dua setakat mana yang berkaitan.

[11] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta dan undang-undang kerana hanya bergantung kepada seksyen 2 (1) (e) EPAIS 2003 iaitu Perayu “ seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108. Sedangkan Perayu menghujahkan tatacara Pengislaman Perayu pada 12/2/2010 adalah tidak sempurna kerana niat dan tujuan Perayu memeluk Islam adalah untuk berkahwin. Bukan kerana akidah Islam tambahan pula 4 rukun syahadah tidak dipatuhi atau digunapakai oleh pihak yang melangsungkan upacara bacaan dua kalimah syahadah.

[12] Responden berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah dengan betul dan tepat apabila membuat dapatan bahawa tatacara dan bentuk pemelukan Islam Pemohon adalah sah dan sempurna berdasarkan keterangan dan fakta kes.

[13] Responden seterusnya berhujah bahawa Perayu telah gagal menunjukkan kepada YA Hakim Bicara melalui fakta dan keterangan (lisan dan dokumentar) bahawa permohonan beliau adalah termasuk dalam mana-mana situasi berikut:

- i. Seorang Muallaf yang tidak sempurna prosedur dan tatacara pemeluk Islamnya; atau
- ii. Terdapat isu-isu teknikal seperti kesilapan meletakkan status Islam pada orang yang tidak pernah memeluk Islam; atau
- iii. Berlaku keciciran, kesilapan atau kecuaiian di mana-mana institusi kerajaan atau mana-mana agensi yang berkaitan dengan syarat bahawa terdapat suatu pembuktian yang jelas dan kukuh dikemukakan kepada Mahkamah perihal keciciran, kesilapan dan kecuaiian tersebut.
- iv. Berlaku Pengislaman anak di bawah umur atau minor yang tidak mendapat persetujuan ibu dan bapa (dalam konteks Negeri Selangor)

[14] Dalam merungkaikan isu ini, dengan hormatnya kami telah meneliti perenggan 19 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara (Muka surat 130 Rekod Rayuan) dan mendapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan seperti berikut: “ *Setelah Mahkamah meneliti keseluruhan keterangan di atas, Mahkamah berpuashati bahawa pengislaman Plaintiff (Perayu) pada 12.02.2010 adalah sempurna berdasarkan kehendak hukum syarak dan peruntukan seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang menyatakan:*

108. Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang yang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 adalah dipenuhi dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

[15] Pada hemat kami, dapatan YA Hakim Bicara adalah bersandarkan kepada dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Perayu sendiri iaitu:

- i. Kad Pengenalan Perayu yang tertera perkataan 'Islam' (muka surat 7 Rekod Rayuan) dan
- ii. Sijil Akuan Masuk Islam yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (Muka surat 16 Rekod Rayuan)

Maka dengan hormatnya kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan Perayu adalah seorang Islam berpandukan proses pemelukan Islam yang sah dan teratur.

Isu Kedua: Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak mempertimbangkan keterangan yang menunjukkan Perayu bukan lagi seorang Islam.

[16] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa cara kehidupan sehariannya adalah mengikut adat resam budaya India/Hindu dengan disokong oleh saksi-saksi dan keterangan dokumen dari kecil sehingga kini adalah bukti kenapa Perayu sepatutnya diisytiharkan sebagai bukan lagi orang Islam.

[17] Perayu selanjutnya menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mengambilkira keterangan Perayu yang mengesahkan Perayu telah tidak mengamalkan cara hidup dan ajaran Islam. Perayu juga menghujahkan bahawa hanya percaya kepada agama Hindu dan beramal dengan adat resam budaya hindu di sepanjang hidupnya.

[18] Responden pula menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah betul memutuskan bahawa Perayu adalah seorang Islam menurut Seksyen 2(1)(e) yang dibaca bersekali dengan Seksyen 107 dan Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran

Agama Islam Selangor setelah mengambilkira semua pengakuan lisan Perayu, keterangan dokumentar dan keterangan tiga saksi Perayu serta keterangan dokumentar Responden dan saksi Responden.

[19] Selanjutnya Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara dengan betul telah menerima hujahan Responden bahawa undang-undang meletakkan kedudukan orang Islam bahawa undang-undang meletakkan kedudukan orang Islam pada setiap masa hendaklah diiktiraf dan diperlakukan sebagai seorang Islam sebagaimana peruntukan seksyen 74(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor.

[20] Berkaitan isu ini, penelitian kami mendapati bahawa YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakiman di perenggan 24 (Muka surat Rekod Rayuan) ada menyatakan:

“ [24] Justeru itu, Mahkamah tidak perlu untuk menimbangkan bentuk amalan kehidupan Plantif kerana kes ini adalah kes pengisytiharan status agama Plaintiff dan ia tidak sampai kepada merit kes untuk keluar daripada agama Islam dan ia memadai dengan melihat kesempurnaan pengislaman Plaintiff berdasarkan pemelukan Islamnya sepertimana yang telah dijelaskan di atas. Ini bersesuaian dengan bidang kuasa Mahkamah sebagaimana dijelaskan di dalam kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah (2009) di atas. Jika wujud dakwaan bahawa Plaintiff langsung tidak mengamalkan Islam sekalipun sebagaimana didakwa, tindakan itu tidak akan Plaintiff menjadi tidak Islam sebagaimana dihujahkan Defendan berdasarkan satu pandangan yang menyatakan:-

“ Tindakan maksiat walaupun dalam bentuk yang atau dosa besar, semua perbuatan haram seperti khamar, memakan daging babi, perbuatan zina, mencuturi derhaka kepada orang tua, qazaf, judi, membunuh dan yang lainnya itu maka

pelakunya tidak dianggap sebagai perbuatan murtad. Demikian juga meninggalkan perbuatan wajib seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, amanah, menutup aurat dan lainnya tidak meyakini kebatilannya dan tidak mengingkari perbuatan tersebut maka dirinya tidak dianggap sebagai orang yang murtad atau kafir”. (Kitab al-Mu’tamad Fiqah Imam Syafei, Prof Dr. Muhammad Az-Zuhaili , Penterjemah HM Sinaga MA dan Muhamad Harun Zain, Berlian Publications Sdn Bhd. Halaman 273)”.

[21] Berkaitan isu bahawa Perayu masih mengamalkan cara hidup bukan Islam pula, kami ingin memetik dan mengulangi pendapat Penel Rayuan di dalam kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)* yang mana Panel Rayuan telah menyatakan bahawa -

“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat. ”

[22] Kami mendapati di dalam kes ini, kesempurnaan pemelukan Islam Perayu mengikut undang-undang dan hukum Syarak pada 12/2/2010 di PERKIM Pulau Pinang ketika berumur 25tahun tidak pernah dipertikaikan, malah diakui oleh Perayu sendiri. Ianya berbeza dengan kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah* dimana pemelukan Islam Responden adalah tidak sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak

[23] Setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dilakukan, Perayu telah menukarkan namanya kepada nama Islam iaitu Jay Alisyah binti Abdullah dan telah diberikan Sijil Akuan Masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa Perayu sendiri mahu dirinya “diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam” dengan

tindakannya menukarkan nama kepada nama yang menunjukkan dia adalah seorang Islam dan mendapatkan Sijil Akuan Masuk Islam.

[24] Sehubungan dengan itu, kami berpuashati baahwa pemelukan islam Perayu adalah sempurna sepertimana kehendak undang-undang dan hukum Syarak. Oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna, maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip yang kedua iaitu;

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini”

[25] Kami tegaskan menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya. Menjadi suatu keberatan yang amat sangat bagi Mahkamah Rayuan untuk campur tangan, mengganggu atau mengubah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya taksah atau tak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan sesuatu kes itu.

[26] Sebagai kesimpulannya, dalam kes ini kami mendapati keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia boleh diisytiharkan bukan lagi seorang yang beragama Islam

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 7/9/2021 dalam kes No. 10400-043-0284-2014 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

Seksyen 71 EPAIS 2003

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ~~ABD~~ LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor